

시정 요구 및 통보

【3】

제 목 공사원가 설계 시 이윤 산정 미흡

소 관 부 서 ㉠ 본부 ㉡실, ㉢부, ㉣부

조 치 부 서 ㉠ 본부 ㉡실, ㉢부, ㉣부

내 용

1. 업무 개요

㉠ 본부 ㉢부 등 xx개 부서는 발전설비의 정비, 개선과 시설물의 신축, 관리를 위하여 20xx년 xx월 이후 총 xxx건, 약 xxx억 상당의 공사계약을 체결·시행하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

기획재정부 「(계약예규) 예정가격작성기준」에 따르면 공사원가는 시공 과정에서 발생하는 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 등에 의하여 산출하고, 그 중 이윤은 노무비, 경비, 일반관리비 합계액의 xx%를 초과하여 계상할 수 없으며, 기술료 및 외주가공비는 제외 후 산정하여야 한다.

☞ 참고자료: 【(계약예규) 예정가격작성기준】

제15조(공사원가)공사원가라 함은 공사시공과정에서 발생한 재료비, 노무비, 경비의 합계액을 말한다.

제16조(작성방법) 계약담당공무원은 공사원가계산을 하고자 할 때에는 별표2의 공사원가계산서를 작성하고 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 첨부하여야 한다. 이 경우에 재료비, 노무비, 경비 중 일부를 별표2의 공사원가계산서상 일반관리비 또는 이윤 다음 비목으로 계상하여서는 아니된다.

제21조(이윤) 이윤은 영업이익을 말하며 공사원가중 노무비, 경비와 일반관리비의 합계액(이 경우에 기술료 및 외주가공비는 제외한다)의 15%를 초과하여 계상할 수 없다.

또한 우리 회사 「계약규정」에 따르면 계약 담당자는 예정가격 결정에 앞서 공사·용역 원가 예정가격 산출기초조서를 작성하여야 하며, 수의계약으로 체결하는 공사는 이윤율 xx%를 초과하여 계상할 수 없도록 규정하고 있다.

따라서 공사설계 시는 이윤 항목에 기술료와 외주가공비를 제외하여 산출하고, 수의계약 방식으로 공사를 추진할 때는 이윤율을 xx% 이하로 계상하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 ㉢ 본부 ㉢설, ㉢부, ㉢부는 ●●공사 등 공사를 수행하면서 이윤율 산정의 제외 대상인 기술료와 외주가공비를 제외하지 않고 계산·정산하였고, 20xx년 해양 ㉢ x호기 ●● 공사는 수의계약이므로 이윤율 xx% 적용 대상이나 xx%를 적용하여 설계하였다.

[표] 기술료, 외주정비, 수의계약 이윤 과다 산정 현황

번호	해당 공사명	준공금액	제외 대상 금액	이윤율(%)	과다 지급액	비 고
1	20xx년 x호기 ●● 공사(터빈)	xxx,xxx	x,xxx	x	xxx	기술료
2	20xx년 x호기 ●● 공사(터빈)	xxx,xxx	x,xxx	x	xxx	기술료
3	20xx년 x호기 ●● 공사(터빈)	xxx,xxx	x,xxx	x	xxx	기술료
4	㉢설비 ㉢ ○□○□공사	xxx,xxx	x,xxx	x	xxx	외주가공비
5	20xx년 해양 ㉢ x호기 ●● 공사	xxx,xxx	x,xxx	x	-	수의계약
합 계					xxx	

자료: 감사 대상부서 제출자료 및 전자결재 문서 재구성

그 결과 이윤 산정 시 제외해야 할 기술료 등 금액을 포함하고 정산하여 지급하지 않아도 될 공사비 예산 약 xxx원을 과다 지급하였다.

관계부서 의견 ㉢ 본부 ㉡실 등 x개 부서는 공사원가 설계 시 이윤 산정에 미흡한 사실을 인정하였으며, 이는 업무 숙련도가 낮아 미처 설계 개념을 알지 못하여 발생한 업무처리로서 과다 지급된 금액은 환수(감액)조치하고 앞으로 원가 계산 기준을 철저히 준수하여 업무를 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉢ 본부장은

- ① 준공 정산 시 과다 지급된 이윤 xxx원을 환수하시기 바랍니다. [시정]
- ② 아울러 공사원가 설계·정산 시 이윤을 적정히 산정하도록 관련 업무를 철저히 하시고 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관계부서를 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. [통보]